

1500478-62.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... condenação definitiva também pelo crime de roubo, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva da ré (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública.

E a propósito do tema, transcrevo ementa de julgamento proferido em casos similar por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Pleito de concessão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500478-62.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 25 de outubro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500478-62.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAÍS FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

TAÍS FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos (fls. 14), foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14,

inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 06 de junho de 2022, por volta de 23h58min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Conveniência Caculé”, situado na avenida Tancredo Neves, nº 27, Vila Brasil, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, bens do interior da referida empresa, de propriedade de Silvio Joaquim Lopes, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09 e 10), de declarações da vítima (fls. 11) e de interrogatório (fls. 12), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 18/25), Boletim de Ocorrência (fls. 30/33), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 36), Folha de Antecedentes (fls. 39/41) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 42/44).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 49/53), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 54/55), devidamente cumprido (fls. 62/63), sobrevindo aos autos Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 77/2022 – fls. 71/72).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), a qual restou recebida em 21.06.2022 (fls. 80), veio aos autos Laudo Pericial atinente a faca apreendida (fls. 89/92), tendo sido determinado, após manifestação do Ministério Público (fls. 96), determinado a destruição da faca apreendida (fls. 98).

A ré foi devidamente citada (fls. 107) e, por meio de Defensor Público (fls. 108), ofereceu resposta à acusação (fls. 110/114), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 118), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 120).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 140/141), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 150/151), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório, ocasião em que restou homologada a desistência da oitiva da vítima Silvio Joaquim Lopes.

Em memoriais finais (fls. 152/156), o Ministério Público requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, sustentou a fixação da pena base acima do mínimo legal, a incidência da agravante da reincidência, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em patamar mínimo, o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, a fixação do regime fechado, terminando por destacar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 160/172), alegando insuficiência de provas, pleiteou a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o reconhecimento da causa redutora atinente à tentativa em seu grau máximo, o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta guarida, impondo-se a condenação da acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Vejamos.

A autoria e materialidade do delito imputado restaram demonstradas face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09 e 10), de declarações da vítima (fls. 11) e de interrogatório (fls. 12), Boletim de Ocorrência (fls. 30/33), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 36), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 77/2022 - fls. 71/72), Laudo Pericial atinente a faca apreendida (fls. 89/92) e prova oral (fls. 150/151), colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, em harmonia com a versão prestada na fase policial (fls. 09), a testemunha Glauber Everton Galdino, policial militar, em Juízo (Termo a fls. 150/151), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos, quando foi irradiado, via COPOM, um roubo em andamento, deslocaram-se até o local e, chegando defronte ao estabelecimento, se depararam com a acusada (Taís) saindo do seu interior, oportunidade em que foi realizada a sua abordagem, vindo a ser localizada uma faca na manga da sua blusa de frio, tendo a acusada, de imediato, confessado que tinha tentado realizar o roubo no estabelecimento comercial.

Contou a testemunha policial, ainda, que a vítima (proprietário) informou que desconfiou que a acusada possivelmente não estaria armada e começou a questioná-la, sendo que ela começou a recuar, ocasião em que partiu para cima dela e conseguiu, por alguns minutos, imobilizá-la, todavia, ela conseguiu se desvencilhar, vindo a ser abordada pela Polícia Militar quando estava saindo do local, não tendo subtraído nada. Informou, ademais, que, segundo a vítima, a acusada estava com uma blusa de frio, com o capuz na cabeça, tendo levado a mão na cintura e pedido para que entregasse o que ela tinha ali no momento e que não queria causar mal a ninguém.

No mesmo sentido, a testemunha Richard Wesley Ferreira dos Santos, policial militar, inquirida judicialmente (fls. 150/151), narrou que, na companhia de seu parceiro, estavam em patrulhamento pela rua Mendes de Moraes, próximo ao local dos fatos - Conveniência "Caculé" -, localizado na Tancredo Neves, ocasião em que o foi irradiado, via COPOM, o roubo em andamento e, em posse das características do possível autor, deslocaram-se até o local e, ao chegarem, se depararam com a autora da tentativa de roubo (Taís), a qual foi abordada saindo da conveniência. Em contato com a vítima, esta informou que a acusada chegou no local com capuz (encapuzada) e uma blusa de frio, fazendo menção que estava armada, na cintura, pedindo o que possuía ali no momento e dizendo que não queria machucar ninguém. A acusada, por sua vez, informou que o proprietário percebeu que ela estava recuando e conseguiu lhe imobilizar, contudo, se desvencilhou e saiu da conveniência, momento em que foi abordada pelos policiais.

Informou a testemunha, ainda, que, dentro da blusa de frio, utilizada pela acusada, foi encontrada uma faca, tendo ela, de imediato, confessado a prática da tentativa de roubo, argumentando estar passando por dificuldades.

A acusada, de seu turno, adotando a mesma postura apresentada em solo policial (fls. 12), sem maiores tergiversações, durante seu interrogatório judicial (fls. 150/151), confessou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que anunciou o assalto, falando que não queria machucar ninguém, bem como confirmou que estava com a faca e colocou a mão na cintura, tendo mencionado, durante a empreitada criminosa, que estava com uma faca, pedindo que a vítima passasse o que estava no caixa.

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, a vítima, durante a fase investigativa (fls. 11), contou que: “sou proprietário da conveniência Caculé, situada na avenida Tancredo Neves, 27; quando estava fechando a loja, entrou uma pessoa vestindo blusa de frio com capuz na cabeça e boné; nesse momento estava atendendo outro cliente e tal pessoa ficou esperando para falar comigo; quando o cliente saiu, a autora colocou a mão debaixo da blusa, fazendo menção de estar armada, e disse que não queria machucar ninguém e era para passar tudo que tinha; a princípio, não percebi que se tratava de uma mulher; desconfiei que ela não estaria armada e disse para o cliente que estava sendo assaltado e ele ligou para a polícia; logo em seguida os policiais chegaram e conseguiram prendê-la; não cheguei a ver a faca que estava com a autora, mas os policiais encontraram a faca que estava escondida na manga da blusa; em nenhum momento a autora foi agredida.”.

Somado a isso, realizou-se perícia na faca apreendida com a denunciada (Laudo a fls. 89/92), tendo sido esclarecido pelo ilustre Perito, ao responder os questionamentos, que: “Tratava-se de 01 (uma) faca, usada, da marca TRAMONTINA, confeccionada em aço inoxidável, apresentando massa de 39,2 gramas e medindo aproximadamente 205,0 milímetros de comprimento total, sendo 95,0 milímetros de lâmina, esta com um gume liso, pontiaguda e medindo aproximadamente 17,0 milímetro de largura maior. Seu cabo era guarnecido por madeira afixada por três rebites.” (resposta ao quesito nº 1), bem como, que: “Da maneira como foi apresentada a exame, a faca poderia, além das finalidades a que se destina, ser utilizado com eficácia como instrumento perfuro cortante para intimidar, ameaçar, agredir, causar lesão e matar.” (resposta ao quesito nº 2).

Nesse contexto, diante da harmonia presente em todos dos depoimentos prestados, tanto em solo policial (fls. 09, 10, 11 e 12), quanto sob o crivo do contraditório (testemunhas e acusada), somado, ainda, à perícia realizada no objeto apreendido (fls. 89/92), restou cabalmente comprovado que a ré tentou subtrair, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de faca (Auto a fls. 36), bens do estabelecimento comercial denominado “Conveniência Caculé”, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente, em razão da atitude/reação adotada pela vítima.

Por fim, em que pese não arguido pelas partes, ponto que não se aplica ao presente caso o que restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido no Recurso Especial n. 1.921.190/MG (Tema nº 1.110: “1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.”), simplesmente porque o crime em comento fora praticado em data posterior à Lei 13.654/2018, já sob a vigência da Lei nº 13.964/19, a qual, de sua vez, incluiu o inciso VII no §2º do art. 157 do Código Penal.

Nesse sentido, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto da eminente Relatora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, nos autos da Apelação Criminal nº 1500876-31.2019.8.26.0642:

“Aliás, no que tange ao emprego de arma branca no roubo – notadamente nos delitos praticados após a vigência da Lei nº 13.654/2018 e antes da vigência da Lei nº 13.964/19 –, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº

1110), firmou entendimento no sentido de que “Em razão da novatio legis in melius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (STJ RESP nº 1921190/MG, Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik, S3 Terceira Seção, DJe em: 27/05/2022).”
NEGRITEI

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, observo, a luz da Folha de Antecedentes criminais (fls. 39/41) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 42/44), que os registros criminais anteriores ostentados pela ré caracterizam reincidência, a ser sopesada adiante.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em seu patamar mínimo, ou seja, em 04 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira da ré, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, constato que a ré confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, “d”, CP), mas, de outro lado, é duplamente reincidente (art. 61, I, CP), haja vista suas condenações nos Processos de conhecimento nº 0000186-47.2015.8.26.0600 (fls. 43 - Roubo) e nº 1500326-21.2019.8.26.0453 (fls. 43/44 - Lesão Corporal).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº 1.931.145/SP (Tema nº 585), que a multirreincidência constatada ostenta natureza preponderante em relação a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Assim sendo, diante da preponderância da dupla reincidência frente à confissão, agrava-se a pena em 1/6 (um quarto), passando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, nota-se a presença da majorante do exercício de grave ameaça com emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP), e, de outro lado, o fato de tratar-se de crime tentado, no qual a diminuição de pena deve ser proporcional ao iter criminis percorrido.

Desse modo, é de se ver que a ré, após ter empregado a grave ameaça, mediante a utilização da faca, conforme acima esclarecido, só não obteve êxito em sua ação

criminosa em virtude, frise-se, da atitude da vítima, que reagiu após ter sido anunciado o assalto, e, posteriormente, da eficaz ação das testemunhas (policiais militares), pois, se assim não fosse, teria logrado êxito em sua empreitada delituosa.

Por conseguinte, face a aplicação do aumento mínimo de 1/3 (um terço) em relação à majorante (emprego de arma branca), bem como, da redução mínima de 1/3 (um terço) concernente à causa de diminuição (tentativa), concluo ser o caso de compensação integral entre ambas, de modo que, à mingua de outras causas, torno a sanção penal definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da dupla reincidência ostentada, somada a quantidade de pena imposta (superior a quatro anos), o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o fechado.

Pelos mesmos motivos, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I do CP), bem como, a suspensão condicional da pena (art. 77, "caput" do CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR a ré TAÍS FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, qualificada a fls. 14, nascida aos 19.12.1996, natural de Lins/SP, filha de Mauricio Rodrigues da Silva e Daniela da Silva Gabriel de Campos, inscrita no RG nº 49.846.987-6 SSP/SP (fls. 17), pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (06.06.2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego gera a sociedade, somado à dupla reincidência, inclusive, por condenação definitiva também pelo crime de roubo, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva da ré (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública.

E a propósito do tema, transcrevo ementa de julgamento proferido em casos similar por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Sentença suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos - Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada."
(Habeas Corpus Criminal 2303800-31.2020.8.26.0000; Relator (a): EDISON BRANDÃO; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021).

Aliás, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator, Desembargador Edison Brandão:

"Frisa-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se inalterados os motivos que a ensejaram, não há que se falar em constrangimento ilegal ante a negativa do recurso em liberdade.

Com efeito, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública."

Recomende-se a ré, pois, na unidade prisional em que está custodiada.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que nenhum bem foi subtraído, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que a ré está assistida por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se o cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Presidente Prudente, 29 de outubro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA